

퇴직금지금규정<0603>

제정 2012. 07. 01

개정 2012. 07. 26

개정 2023. 01. 18

제 1 조(목적) 이 규정은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)의 퇴직급여의 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조(퇴직급여제도) ①해양과기원은 퇴직금 지급제도와 퇴직연금제도를 둔다.

②직원은 본인의 희망에 따라 퇴직금 지급제도와 퇴직연금제도를 선택할 수 있다.

제 3 조(적용대상) ①이 규정은 해양과기원의 상근임원 및 직원에게 적용한다.

②비정규직원의 퇴직금에 관하여는 원장이 별도로 정한다.

제 4 조(퇴직급여의 지급조건) ①이 규정의 퇴직금은 만 1년이상 근속한 자가 퇴직할 경우에 지급한다. 다만, 제5조 제2항 제4호의 경우는 본인의 희망에 따라 지급할 수 있다.

②과학기술인공제회(이하 “공제회”라 한다)의 퇴직연금제도로 전환한 임·직원에 대하여는 가입 시점부터 해양과기원에서의 퇴직금은 지급하지 아니하고 공제회의 퇴직연금지급 방식에 따라 지급한다.

제5 조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

①“직원”이라 함은 인사규정 제3조의 규정에 정하는 바에 의한다.

②“퇴직”이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 말한다.

1. 사 망
2. 사 직
3. 면 직
4. 인사규정 제8조의 규정에 의한 계약기간의 만료

5. 정관 제32조의 규정에 의한 해양과기원의 해산

③“퇴직급여”라 함은 임·직원의 퇴직 또는 중간정산시에 지급되는 퇴직금과 퇴직 연금을 말한다.

④“퇴직금”이란 임·직원이 만 1년 이상 근속하고 퇴직 또는 중간정산하는 경우 지급되는 일시금을 말한다.

⑤“퇴직연금”이란 과학기술인공제회법에 따라 임·직원이 과학기술인공제회에 불입하여 적립한 금액을 퇴직시 연금 또는 일시금으로 지급되는 급여를 말한다.

제6 조(퇴직금의 지급기준) ①상근임원에 대한 퇴직금은 재임년수 1년당 퇴직시 기준으로 이사회에서 정한 연봉의 1/12분을 지급한다. 단, 재직 중의 사유(직무와 관련이 없는 과실로 인한 경우 및 정당한 직무상의 명령에 따르다가 과실로 인한 경우는 제외한다.)로 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 퇴직금 지급을 제한한다.
<개정 2023. 1. 18.>

1. 재직 중의 사유로 금고 이상의 형이 확정되었거나 징계에 의하여 해임된 경우에는 퇴직금의 1/2를 감액하여 지급한다. 단, 퇴직금 지급 후 감액 사유가 소급하여 소멸되었을 때에는 그 감액된 금액을 지급한다.

2. 재직 중의 사유로 금고 이상의 형에 처할 범죄행위로 인하여 수사가 진행 중이거나 형사재판이 계속 중인 경우에는 퇴직금의 1/2를 지급 중지한다. 단, 퇴직금 지급 중지 사유가 소멸되었을 때에는 그 지급 중지된 금액을 지급한다.

②직원에 대한 퇴직금은 근속년수 1년당 평균임금 1개월(30일)분을 지급한다.

제 7 조(퇴직금지급 근속년수의 계산) ①근속년수는 상근임원 또는 직원으로 임명된 날로부터 계산하여 퇴직한 날까지를 계산하되, 계약기간 만료로 인하여 퇴직금을 지급받은 자가 재임용되었을 경우 퇴직금의 기산은 재임용일로부터 기산한다. 다만 퇴직금 제도가 별도로 규정되어 있는 경우는 해당 법규에 의한다.

②정직, 무급휴직 및 자질향상훈련자의 수당수급 제외기간은 제외하되 병역법에 의한 병역의 복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집된 기간은 근무 연수에 포함한다.

제 8 조(퇴직금의 지급방법) ①퇴직금은 청구시부터 2주일이내에 총액을 통화로서 지급한다. 다만, 당사자간의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.

②대부금 기타 납부의무액이 있을 경우에는 그 금액을 퇴직금에서 공제하고 지급한다.

제 9 조(사망시의 수급순위) 사망퇴직의 경우 퇴직급여는 근로기준법 시행령 제48조 내지 제50조의 규정을 준용한다.

제10조(사정변경) 이 규정은 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 적용을 제한하거나 이를 개폐할 수 있다.

1. 연금 또는 이와 유사한 사회보험제도가 실시된 때
2. 해양과기원 운영을 지속할 수 없는 중대한 사태가 발생한 때
3. 기타 이 규정의 정상시행을 불능케 하는 사태가 발생한 때

제11조(퇴직금의 중간정산) (개정 '12. 7. 26) ①원장은 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 인해 중간정산을 원할 경우 퇴직금을 중간 정산하여 지급할 수 있다.

1. 무주택자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우나 주택임대차보증금을 부담하는 경우 (임대차보증금의 경우 1회에 한함)
2. 본인 또는 부양가족이 6개월 이상 요양을 하는 경우
3. 최근 5년 이내에 파산선고나 개인회생절차 개시 결정을 받은 경우
4. 임금피크제를 실시하는 경우
5. 천재지변으로 본인 또는 가족이 피해를 입은 경우

②퇴직금 중간정산 신청자는 중간정산 사유에 대한 증빙서류를 구비하여 인사관리 담당부서에 제출하여야 한다.

제12조(퇴직연금부담금의 납부 및 퇴직연금의 수령) ①해양과기원은 퇴직연금제도에 가입한 임·직원에 대하여는 퇴직금 대상 임금항목의 1/12에 상당하는 퇴직연금부담금을 공제회에 납부하며, 임금인상 등 임금변동 시에는 최종임금으로 산정하여 정산 납부한다.

②퇴직연금제도에 가입한 임·직원은 공제회의 정관 및 약관에 따라 개인부담금을 본인의 급여에서 공제하여 납부토록하며, 개인의 희망에 따라 연금 또는 퇴직 일시금으로 지급받을 수 있다.

제13조(퇴직연금제도 가입신청) 퇴직연금제도에 가입을 희망하는 직원은 별표 제1호의 신청서를 작성하여 인사관리담당부서에 제출하여야 한다.

부 칙

이 규정은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2012년 7월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2023년 1월 18일부터 시행한다.

[별표 제1호] 퇴직급여제도 신청서

퇴직급여제도 신청서

우리 해양과학기술원의 퇴직급여제도는 「과학기술인공제회법」(이하 “공제회법”이라 한다) 제16조의2의 규정에 의한 퇴직연금제도와 「근로자퇴직급여보장법」(이하 “근퇴법”이라 한다)제8조의 규정에 의한 퇴직금제도를 설정되어 있습니다.

이와 관련하여 임직원 의사에 따라 공제회법에 의한 퇴직연금제도와 근퇴법에 의한 퇴직금제도를 선택한 퇴직급여제도를 적용하고자 하오니 신중하게 판단하시어 아래 신청서를 작성하시어 인사관리담당부서로 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 귀하는 어떤 퇴직급여제도를 선택하시겠습니까?

☐ 공제회법에 의한 퇴직연금제도 ☐ 근퇴법에 의한 퇴직금제도

※ 신청서를 제출하지 않은 경우 현행퇴직금제도가 유지됨

(공제회법에 의한 퇴직연금제도를 선택한 경우)

2. 퇴직연금제도 가입전 근무기간에 대한 미정산된 퇴직금?

☐ 전액정산 받고 200 년 월부터 가입한다.

☐ 200 년 월까지 정산받고 200 년 월부터 가입한다.

☐ 퇴직연금제도에 전액 합산하여 가입한다.

※ 퇴직연금에 합산하는 경우 과거근무기간을 퇴직연금 가입기간으로 인정됨

상기와 같이 제출합니다.

200 . .

부 서 :

직원번호 :

직 급 :

성 명 :

(서명)

한국해양과학기술원 귀하